

PROGRAMA DE APOYO
A LA FORMACIÓN SINDICAL



Introducción a la Negociación Colectiva



Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Argentina

Elaboración del contenido

Programa de Apoyo a la Formación Sindical

Edición, corrección y diseño gráfico

Dirección de Prensa y Comunicaciones,
MTEySS.

Versión

Abril 2023

Autoridades

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Lic. Raquel Cecilia Kismer

Secretario de Trabajo

Dr. Marcelo Claudio Bellotti

Subsecretaria de Gestión Administrativa

Dra. Patricia Elizabeth Aragón Reyes

Coordinador de Apoyo a la Formación Sindical

Sr. Guillermo Ortolano

Índice

Introducción	7
Palabras claves.....	8
¿Qué es la Negociación Colectiva?	8
Supuestos de la Negociación Colectiva.....	11
Elementos condicionantes de la negociación colectiva	12
Los componentes del Sistema (actores, instrumentos y mecanismos)	12
Relevancia de la negociación colectiva para los Sindicatos.....	14
Las formas que puede asumir la negociación colectiva	15
Características básicas para un Modelo de Negociación Colectiva	16
Marco normativo.....	17
Constitución Nacional.....	17
Tratados internacionales	17
Tipos de acuerdos	18
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).....	18
Obligatoriedad del acuerdo.....	19

Paso a paso de la negociación	19
1. Inicio de la negociación.....	19
2. Requisitos.....	20
3. Designación de la Comisión Negociadora	20
4. Determinación del ámbito territorial y personal.....	21
5. Determinación de las materias a negociar	22
6. Deber de negociar de buena fe.....	23
7. Desarrollo de las negociaciones	23
8. Servicio de mediación, conciliación y arbitraje	24
El resultado esperado	25
Período de vigencia de las Convenciones	
Colectivas de Trabajo	26
Rol del Sindicato en la Negociación	27
Bibliografía	29

Introducción

En las sociedades democráticas la negociación colectiva constituye una pieza clave del sistema social. Su vigencia y las prácticas que suscita concretan modalidades relativamente estables de institucionalización de los conflictos laborales, posibilitan un marco consensuado de gestión de lo social y generan normas contractuales capaces de articular maduramente intereses sectoriales en pugna, con el objetivo de mantener y desarrollar la Paz Social. En mayor o menor medida es un instrumento idóneo para que las partes, libre y bilateralmente, regulen todos los aspectos de las relaciones del trabajo, particularmente la determinación de los niveles y contenidos de la misma. Esperamos que el ideario que intentamos transmitir aquí, por medio de la ponderación de procesos que logran conjugar unidad de concepción, unidad de organización y unidad de acción, resulte un aporte para el desarrollo de los cuadros y dirigentes del movimiento de los trabajadores en el camino de la construcción colectiva.

Palabras claves

Sistema de Relaciones Laborales. Negociación Colectiva. Contratos Colectivos, Cooperación. Conflicto. Técnicas y habilidades. Mundo del Trabajo. Actores Sociales. Marco normativo. Normas Autónomas. Normas Heterónomas.

¿Qué es la negociación colectiva?

8

Negociación Colectiva (definición de la OIT): “...comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un Empleador, un grupo de Empleadores, una Organización o varias organizaciones de Empleadores, por una parte, y una Organización o varias Organizaciones de trabajadores por otra, con el fin de fijar condiciones de trabajo y empleo; o regular las relaciones entre Empleadores o sus Organizaciones y una Organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos esos fines a la vez” (Convenio 154 sobre el fomento de la Negociación Colectiva, 1981).

Este derecho a negociar convenios colectivos de trabajo es un derecho que la Constitución Nacional reconoce a los “gremios”. El artículo 14 bis CN expresamente establece:

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e

irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Asimismo, la Argentina también ha ratificado los principales convenios de la OIT en materia de libertad sindical y negociación colectiva, que tienen a nivel local jerarquía superior a las leyes, entre ellos el C 87, C 98, C 151 y C 154.

La sanción de la Ley 14.250 en Argentina en el año 1953 constituyó un hito en el proceso de las negociaciones colectivas.

En nuestro país la negociación colectiva ha sido generalmente abordada como un fenómeno económico y social que tiene incidencia en la vida concreta de las relaciones laborales en general y en el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras en particular, fundamentalmente en materia de condiciones de empleo y de trabajo.

Producto de esta visión pragmática es que casi siempre se intentó analizar la negociación colectiva como fenómeno jurídico capaz de permitir el desarrollo de la acción negociadora a través de las normas que regulan su ejercicio, como institución capaz de compatibilizar sus resultados con las políticas económicas y sociales que emanan del Estado o, en el mejor de los casos, como consecuencia o forma de saldar un conflicto.

La negociación colectiva constituye un método de reglamentación de conflictos y sus efectos o resultados inmediatos. Es un proceso bilateral de creación de reglas y normas cuya expresión más palpable es el acuerdo colectivo. Es un proceso de diálogo, acercamiento e intercambio, con la finalidad de arribar a un acuerdo, entre sujetos colectivos representativos entre trabajadores y empleadores.

En un sentido amplio podemos concebirla como un mecanismo de consulta y examen bipartito y/o tripartito sobre tendencias y evolución de la economía.

En un sentido más restringido, se pone atención en la negociación colectiva como una actividad específica. En este sentido, interesa analizar el propio proceso de la negociación, entendiendo que influye en la conformación y conducta de los actores en cuestión.

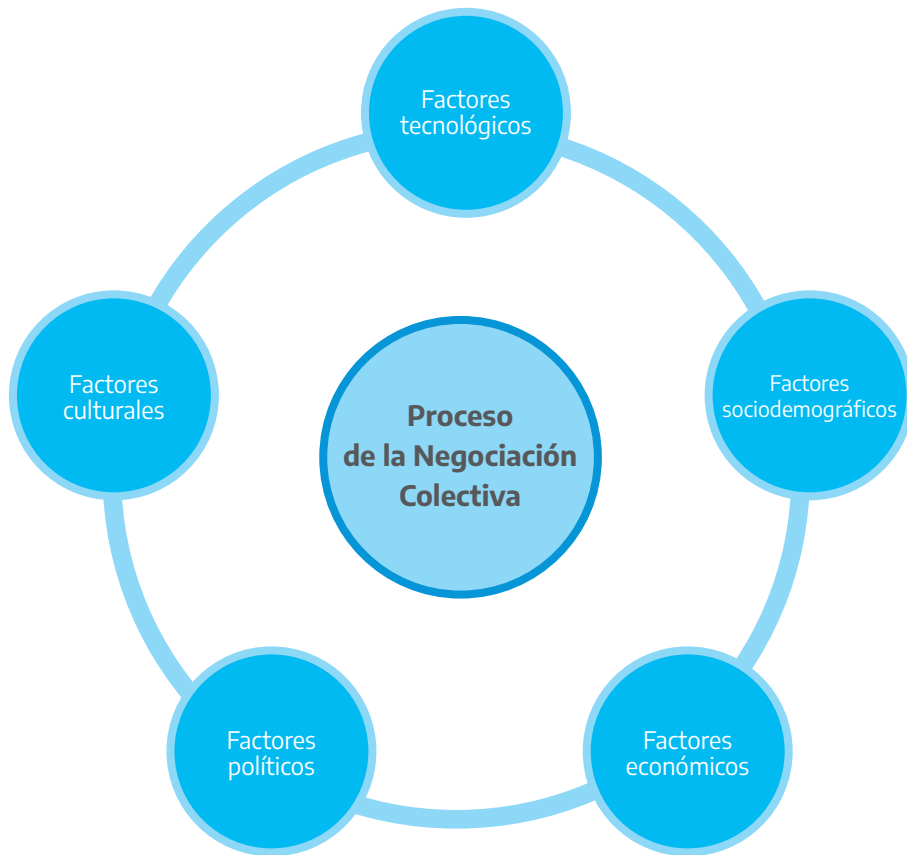
Las funciones “tradicionales” de la negociación colectiva se enfrentan a una verdadera mutación y cambio permanente, fundamentalmente por el impacto y el desarrollo de las vertiginosas innovaciones de la ciencia y la tecnología que influyen –y lo seguirán haciendo– en los procesos productivos, en las formas de organización del trabajo y en la gestión de la fuerza del trabajo.

Sabemos y experimentamos claramente que vivimos en un mundo en acelerada y profunda transformación. Es evidente que esta dinámica se verifica a escala planetaria y se manifiesta multidimensionalmente en la realidad económica, cultural, demográfica, política e institucional del país.

Actualmente los sindicatos enfrentan situaciones nuevas y complejas que exigen respuestas adecuadas a una realidad en cambio constante, las transformaciones continuas de los factores que inciden en las relaciones laborales dificultan estrategias de mediano y largo plazo y convierten en transitorias las situaciones adquiridas. La acción de los sindicatos como representantes del colectivo de los trabajadores debe necesariamente adecuarse en formas y contenidos, preservando a la vez la defensa de los derechos e intereses de los/as trabajadores/as que representan.

Ante esta nueva realidad, la negociación colectiva como componente constitutivo del Sistema de Relaciones Laborales adquiere una nueva dimensión y nuevas características, por lo que deja de conformar un acto en el tiempo con un resultado determinado, y el Convenio Colectivo muta continuamente, sobre todo a la luz de los avances científico-tecnológicos y los cambios sociodemográficos.

Entender la negociación como proceso implica un desplazamiento del centro de atención desde los resultados al desarrollo del proceso en sí mismo. El proceso se convierte en una directriz para la consecución de los objetivos propuestos por la organización sindical. Desde este punto de vista, la negociación demanda del actor sindical algo más que competencias específicas en la mesa de negociación, se debe internalizar la noción de **“formación permanente”**.



Supuestos de la negociación colectiva

La negociación colectiva es una instancia de diálogo para producir decisiones compartidas, una alternativa de racionalidad social, de crecimiento y de transformación. Toda negociación supone:

- El reconocimiento de la legitimidad de las partes para llevar adelante el acto de negociar.
- La aceptación de que ninguna de las partes puede por sí sola resolver los problemas que se plantean (concepto de interdependencia).
- Asumir el conflicto de intereses como un elemento subyacente a todo proceso de negociación.
- La expectativa latente de alcanzar un acuerdo. Esto es condición inseparable del proceso de negociación colectiva.

Más allá de que los trabajadores y los empresarios deben cooperar para llevar adelante el proceso productivo, también suelen ingresar en un proceso conflictivo, dado que unos y otros persiguen objetivos diferentes. En toda relación de trabajo subordinado existen un núcleo convergente y un núcleo divergente.

La negociación colectiva implica, entonces, reconocimiento, interdependencia, conflicto de intereses y posibilidad de lograr acuerdos en el marco del conjunto de las normas jurídicas autónomas y heterónomas que regulan su ejercicio.

Elementos condicionantes de la negociación colectiva

Toda negociación colectiva tiene elementos condicionantes para su desarrollo. Solo a modo de ejemplo, y de forma no taxativa, podemos citar algunos de ellos:

- La fuerza y la unidad del Movimiento Obrero.
- La posible articulación de los Niveles Sindicales.
- La relación con las Bases (trabajadores y trabajadoras).
- El contexto social, económico, tecnológico y político en que se desarrolla y define los resultados de la Negociación Colectiva.

Los componentes del Sistema (actores, instrumentos y mecanismos)

Las relaciones laborales constituyen un sistema conformado básicamente por cuatro dimensiones principales, a saber:

- a) **Los actores sindicales:** los trabajadores y sus organizaciones representativas; los empleadores y sus organizaciones, y el Estado. Es decir, las asociaciones sindicales con personería gremial otorgada por el MTEySS.

- b) **Los actores empresarios:** puede ser una empresa, grupos de empresas o cámaras empresarias. Deberán acreditar su personería jurídica otorgada por la IGJ y su estatuto y/o documento constitutivo.
- c) **Asesores técnicos:** las partes pueden concurrir a las negociaciones asistidas de asesores técnicos con voz, pero sin voto.
- d) **El ambiente externo:** el desarrollo de las relaciones laborales, en general, y de la negociación colectiva en particular, se ve condicionado por múltiples factores de orden externo, tales como el mercado de trabajo, el Estado con sus políticas económicas y sociales, los avances científicos y tecnológicos que impactan en el proceso de trabajo; y, también, factores de carácter internacional, como el proceso de globalización o la integración económica.
- e) **Los instrumentos de regulación:** las leyes. En nuestro país podemos mencionar en primer lugar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. La Ley 14.250 de Negociación Colectiva, la Ley 23.546 de Procedimiento para la Negociación Colectiva, la Ley 14.786 de Conciliación Obligatoria, la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Ley 24.185 de convenios colectivos para los trabajadores del Estado Nacional. Ley 25.877 de ordenamiento de régimen laboral.
- f) **Los mecanismos normativos:** los mecanismos de regulación pueden tener su origen en dos fuentes diferentes: 1) Sistema normativo heterónomo (es el Estado quién impone las normas de juego a través de leyes, decretos, resoluciones, dictámenes, etcétera); y 2) Sistema normativo autónomo (las reglas y/o normas de funcionamiento son acordadas y aplicadas por los propios interlocutores sociales directos, esto es, sindicatos y empresarios).
- g) **Actas:** de lo que sucedió en el transcurso de las negociaciones se labrará un acta resumida incluyendo manifestaciones que los representantes de las partes consideran relevantes. Para el caso de que la negociación se desarrolle en forma privada, dispone que las actas serán elevadas al MTEySS dentro del 5to. día de confeccionada.

Relevancia de la negociación colectiva para los Sindicatos

El fortalecimiento de la negociación como herramienta para el cambio y el avance sostenido y permanente de las conquistas laborales comporta para el actor sindical las siguientes acciones:

- Asumir su propia identidad frente a las nuevas formas de expresión del conflicto.
- Aceptar que el conflicto y la negociación no son términos antagónicos, sino que se interrelacionan, se realimentan y exigen propuestas superadoras.
- Diseñar estrategias que asuman la existencia de intereses discordantes y comunes.
- Generar una estructura propia y eficiente, abierta a la participación interna, a la formación permanente de dirigentes, delegados y trabajadores; lo que conlleva una serie de impactos en las conductas individuales y grupales, en los métodos de acción y en la organización de las Entidades Gremiales.

El contexto social, económico, político y cultural nos exige impulsar y controlar el proceso de negociación colectiva. Necesitamos: brindar respuestas a viejas y nuevas problemáticas; atender a la crisis del mercado de trabajo que continúa amenazando con barrer las certidumbres; y recuperar nuestra propia y rica experiencia en la resolución de los problemas. Estas necesidades nos tienen que motivar a dar inicio a acciones permanentes que contribuyan a la fecunda construcción de espacios que incentiven:

- El fomento de la negociación como elemento esencial de la acción sindical.
- El desarrollo de la negociación colectiva a nivel de actividad o rama, vinculada con la realidad de las empresas y con el nivel de articulación necesario y adecuado para la plena defensa de los derechos e intereses económicos de los trabajadores.
- El diseño y la preparación de la negociación como un proceso continuo, incorporando las herramientas necesarias y pertinentes que tiendan a profundizar los mecanismos de participación y gestión.
- La realización de estudios técnicos pertinentes que respalden el conjunto de las reivindicaciones laborales, actualizando de forma permanente temas y contenidos,

en esta nueva etapa de cambios permanentes en materia de avances científicos y tecnológicos y cambios en las nuevas formas que adquieren los “procesos de trabajo” y la gestión de la “fuerza de trabajo”.

- La formación y actualización del conjunto de los trabajadores abocados a la función negociadora; el rol del negociador, su capacidad y experiencia, su capacitación técnica y humana, se manifiesta hoy de enorme importancia.
- El desarrollo de mecanismos idóneos para la prevención y solución de conflictos que conduzca a las partes a una interrelación formal y efectiva.

Las formas que puede asumir la negociación colectiva

Aspecto considerado	Períodos en que se desarrolla
Según forma en que se materializa en el tiempo	☐ Específica o puntual. ☐ Sucesiva o permanente.
Según el nivel en que se efectúa	☐ Interconfederal. ☐ Por actividad o rama. ☐ Por profesión o especialidad. ☐ A nivel de empresa. ☐ A nivel de establecimiento, taller o sección.
Según el carácter del diálogo en el seno de la empresa	☐ La óptica de la lucha: la negociación colectiva en sí. ☐ La óptica del concurso: participación.
Según el carácter orgánico de la representación	☐ Por la Confederación. ☐ Por la Federación. ☐ Por el Sindicato. ☐ Por la seccional o filial del Sindicato. ☐ Por los Delegados o las Comisiones Internas. ☐ Por grupos de trabajadores.
Según su contenido	☐ Según actúe sobre las causas. ☐ Según actúe sobre los efectos.

Según se refieran a:	☐ Solución de un conflicto. ☐ Referido a cuestiones salariales. ☐ Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. ☐ Derechos sindicales. ☐ Participación y expresión de los trabajadores a nivel de la empresa y/o establecimiento.
----------------------	---

Características básicas para un Modelo de Negociación Colectiva

Un modelo de Negociación Colectiva se sostiene en una serie de conceptos claves:

16

- **Colectiva:** involucra a diversos actores del mundo laboral.
- **Progresividad:** procurando siempre la ampliación de derechos laborales, su mejora y perfeccionamiento permanente.
- **Bilateral:** reconocimiento pleno y mutuo por parte de los actores sociales, los cuales cuentan con la más amplia legitimidad posible al momento de negociar.
- **Inclusiva:** tratamiento y regulación de todas las temáticas posibles atendiendo al desarrollo de la dinámica social, económica, política y cultural de nuestro país. Por ejemplo: igualdad de género, igualdad de oportunidades, no violencia, adicciones, aspectos psicosociales en el trabajo, aplicaciones tecnológicas, discapacidad, régimen sobre el teletrabajo, formación profesional. Todo ello sin descuidar las materias tradicionales ya conocidas como salarios, condiciones y ambiente de trabajo, jornada laboral, etcétera.
- **Responsable:** equilibrios entre los actores sociales (trabajadores y empleadores. Contrapesos. Lógica: Costo / Beneficio.
- **Articulada:** prever la pluralidad de ámbitos funcionales, geográficos y personales de acuerdo a la normativa vigente; es decir, tratar de observar las distintas realidades sociales y económicas de cada rama de actividad, de cada sector económico, de cada colectivo socioprofesional de trabajadores.

- **Contractualizante:** lograr la mayor “legitimidad” posible en los acuerdos a alcanzar, sean ellos de corto, mediano o largo plazo, y dentro del marco jurídico vigente.

Marco normativo

Constitución Nacional

Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella.

Artículo 75.- Corresponde al Congreso

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

Tratados internacionales

Los Convenios son un conjunto de normas internacionales de trabajo que imponen obligaciones a los Estados y cuya finalidad es mejorar las condiciones de empleo en todo el mundo. Los Convenios deben ser ratificados por los Miembros de la OIT.

- **Convenio 98** sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
- **Convenio 151** sobre las relaciones de trabajo en la administración pública.
- **Convenio 154** sobre la negociación colectiva.
- **Recomendación 91** sobre los contratos colectivos.

Tipos de acuerdos

Acuerdos Colectivos: son aquellos que se remiten exclusivamente a la determinación de cláusulas salariales y eventualmente sindicales (generalmente relacionadas con cuestiones particulares de las empresas)

Convenios Colectivos: tratan sobre temas más amplios, como la jornada de trabajo y los descansos, el establecimiento de nuevas categorías en una actividad o sobre problemáticas.

El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)

18

El CCT es una fuente autónoma del derecho del trabajo, que además establece una de las particularidades de esta rama del derecho como posibilidad a que las partes creen sus propias normas.

El CCT surge a partir de un acuerdo tendiente a establecer condiciones laborales entre una asociación sindical de trabajadores (con personería gremial) y un empleador, un grupo de empleadores o una organización representativa de los empleadores de una misma actividad (cámaras o federaciones).

Estos acuerdos una vez alcanzados para las partes interesadas, son sometidos al contralor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que previo a su homologación realiza tres controles: Legalidad, Formalidad y Oportunidad. Una vez realizada la homologación el órgano ministerial procede a su publicación en el Boletín Oficial.

Obligatoriedad del acuerdo

La Ley 14.250 establece que las convenciones colectivas de trabajo obligatoriamente se deben celebrar por escrito y deben consignar:

- a) Lugar y fecha de su celebración.
- b) El nombre de los intervinientes y acreditación de sus personerías.
- c) Las actividades y las categorías de trabajadores a que se refieren.
- d) La zona de aplicación.
- e) El período de vigencia.
- f) Las materias objeto de la negociación.

Paso a paso de la negociación

1. Inicio de la negociación

La iniciativa para impulsar la negociación o dar inicio al procedimiento puede provenir tanto de los representantes de los trabajadores como de los empleadores.

Cualquiera de las partes interesadas podrá disponer la iniciación de las negociaciones tendientes a la concertación de una nueva convención.

Convocatoria

Notificará por escrito a la otra parte, con copia a la autoridad administrativa del trabajo.

Obligados a responderla y a designar sus representantes en la comisión que se integre al efecto. En el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la recepción de la notificación, se constituirá la comisión negociadora con representantes sindicales.

2. Requisitos

El artículo 2 de la Ley 23.546 establece que la representación de los empleadores o de los trabajadores que promueva la negociación se notificará por escrito a la otra parte, con copia a la autoridad administrativa del trabajo, indicando:

- Representación que inviste.
- Alcance personal y territorial de la convención colectiva pretendida.
- Materia a negociar.

A su vez, quienes reciban la notificación por escrito estarán obligados a responderla y a designar a sus representantes en la comisión que se integre al efecto. La respuesta a la comunicación significará el reconocimiento de la representación de la otra parte.

3. Designación de la Comisión Negociadora

Las Comisiones Negociadoras son aquellas que tienen por objeto discutir y acordar el convenio colectivo: se constituyen para pactar y lograr la firma del convenio.

Están integradas por un número igual de representantes del sindicato con personería gremial y de los empleadores. La cantidad de integrantes de cada una de las representaciones quedará librada a la decisión de cada una de las partes. Desde el punto de vista de la representación sindical, el principio de la libertad y la autonomía sindical determinan que la designación de sus representantes para la comisión constituye una prerrogativa exclusiva de la organización sindical a través de la asamblea o congreso.

Esta comisión podrá estar integrada por varias empresas o entidades o, en algún caso, la cámara patronal determinada que represente a ese colectivo.

A partir de la sanción de la **Ley 25.674**, la representación sindical se deberá conformar con el correspondiente “**cupo femenino**” (30%).

Respecto a las Comisiones Paritarias

Los convenios colectivos de trabajo podrán prever la constitución de Comisiones Paritarias, integradas por un número igual de representantes de empleadores y trabajadores.

Estas comisiones estarán facultadas para:

- a) Interpretar con alcance general la convención colectiva, a pedido de cualquiera de las partes o de la autoridad de aplicación (MTEySS).
- b) Intervenir en las controversias o conflictos de carácter individual o pluriindividual, por la aplicación de normas convencionales cuando las partes del convenio colectivo de trabajo lo acuerden.
- c) Intervenir al suscitarse un conflicto colectivo de intereses cuando ambas partes del convenio colectivo de trabajo lo acuerden.
- d) Clasificar las nuevas tareas que sean creadas y reclasificar las que experimenten modificaciones por efecto de las innovaciones tecnológicas o nuevas formas de organización de la empresa. Las decisiones que adopte la Comisión quedarán incorporadas al Convenio Colectivo de Trabajo, como parte integrante del mismo.

4. Determinación del ámbito territorial y personal

La representación del sindicato está dada por el **ámbito personal y territorial** reconocido en la resolución que le otorga la personería gremial.

Determina un ámbito: cuáles son las coordenadas para establecer los límites de la representación de un sindicato, así como los de su capacidad de negociación; y, en definitiva, el ámbito para el cual regirá el convenio que celebre.

El ámbito de negociación es aquel que determinan las partes libremente y de común acuerdo, pero no necesariamente coincide con el ámbito de representación de la asociación sindical. Así, una asociación de ámbito territorial nacional podría fijar un ámbito de negociación –también denominado “unidad de negociación”– solo para una determinada provincia o ciudad, e incluso para una determinada empresa, siempre que se encuentre dentro de su ámbito de representación.

Asimismo puede celebrar varios convenios en distintos ámbitos dentro de su capacidad representativa; un convenio nacional y luego esa misma entidad celebrar otro en una determinada empresa.

Recapitulando el marco normativo, podemos también agregar que los convenios colectivos, como cualquier contrato firmado por representación, poseen un máximo de ámbito de aplicación posible, tanto personal como territorial, que está dado por el alcance de la representación de las partes o por el punto en el cual coinciden ambas representaciones.

Los convenios colectivos tendrán los siguientes ámbitos personales y territoriales conforme a lo que las partes acuerden dentro de su capacidad representativa:

- Convenio nacional, regional o de otro ámbito territorial.
- Convenio intersectorial o marco.
- Convenio de actividad.
- Convenio de profesión, oficio o categoría.
- Convenio de empresa o grupo de empresas.

5. Determinación de las materias a negociar

La comunicación deberá contener, además, las materias objeto de negociación con especial individualización de las cláusulas relativas a empleo, ajustes salariales, capacitación, organización del trabajo y nuevas tecnologías, régimen de información y consulta a la representación sindical, salud y ambiente laboral, productividad y mecanismos de prevención o solución de conflictos laborales.

La parte que recibe la comunicación se halla igualmente facultada para proponer otras materias a ser llevadas al seno de la comisión negociadora. En este caso también deberá notificar su propuesta a la representación que inicia el procedimiento, con copia a la autoridad de aplicación.

Es necesario destacar que esta enumeración no es de carácter taxativo. Las partes no están obligadas a mantener estas materias a negociar ya que tienen plena libertad para decidir el objeto de la negociación a petición individual de cualquiera de ellas.

6. Deber de negociar de buena fe

Se negocia de buena fe cuando no se defrauda o abusa de la confianza del otro, cuando se guarda fidelidad a la palabra dada y cuando ambas partes son colaboradoras y solidarias. Esto asegura el desarrollo armonioso de las relaciones laborales. Para ello, las partes están obligadas a:

- I. Concurrir a las reuniones acordadas o fijadas por la **autoridad de aplicación**.
- II. Designar negociadores con mandato suficiente.
- III. Intercambiar la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate, para entablar una discusión fundada y obtener un acuerdo. Dicho intercambio deberá obligatoriamente incluir la información relativa a la distribución de los beneficios de la productividad y la situación actual del empleo.
- IV. Realizar esfuerzos conducentes a lograr acuerdos.

La obligación de actuar de buena fe implica negociar de acuerdo con principios impuestos por una recíproca lealtad de conducta y con la creencia de que se respetan dichos principios.

Deben considerarse de mala fe aquellos actos que implican rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacerlo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación, situación considerada como práctica desleal de los empleadores según el **artículo 53 inciso f de la Ley 23.551**.

Para la OIT es condición indispensable: que ambas partes desplieguen esfuerzos auténticos y persistentes para alcanzar un acuerdo, que las negociaciones sean constructivas, que se eviten las demoras injustificadas y que las condiciones del acuerdo se respeten y cumplan.

7. Desarrollo de las negociaciones

Además de los elementos objetivos, ya descriptos, que determinan la conducta a la cual deben sujetarse las partes en la negociación colectiva, las partes deben extremar las medidas con el fin de arribar a un acuerdo.

Las partes deben realizar los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos. Las partes no deben iniciar el procedimiento únicamente con miras a cumplir con el

procedimiento normado, sino que deben tener la certeza de que el procedimiento es el medio para arribar a un acuerdo.

El deber de negociación en ningún caso implica la obligación de llegar a un acuerdo en primera instancia, sino que la conducta de las partes debe estar orientada a lograr un resultado positivo con miras a la formalización del acuerdo. El deber de negociar impone una posición activa de las partes en el desarrollo de fórmulas eficaces en la búsqueda del acuerdo. La imperatividad de este postulado, más que representar meramente una tendencia o base de trabajo consistente en sentarse en la mesa de negociación y adoptar un temperamento proclive al diálogo, avanza en la necesidad de que el propio actor busque, una y otra vez, la manera de alcanzar el objetivo propuesto.

8. Servicio de mediación, conciliación y arbitraje

24

Los acuerdos se adoptarán con el consentimiento de los sectores representados. Cuando en el seno de la representación de una de las partes no hubiere unanimidad, prevalecerá la posición de la mayoría de sus integrantes.

De lo ocurrido en el transcurso de las negociaciones se labrará un acta resumida y las convenciones colectivas de trabajo deberán ser homologadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su carácter de autoridad de aplicación. Dicha homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto (control de legalidad, control de formalidad, control de oportunidad). Transcurrido dicho plazo, se la considerará tácitamente homologada.

En el caso de que no fuese factible arribar a un acuerdo entre las partes, aparece el ítem vinculado a la mediación y conciliación:

El **artículo 14 bis de la Constitución Nacional** garantiza a los gremios recurrir a la conciliación y al arbitraje, por lo que resulta de ello, que en caso que se susciten diferendos en las negociaciones colectivas en curso se aplicará la **Ley de Conciliación Obligatoria, Ley 14.786**.

La ley precitada, reconoce al Estado, a través de la autoridad administrativa del trabajo, la potestad de intervenir en el conflicto ejerciendo las facultades que la

ley le confiere en materia de conciliación y arbitraje. En caso de conflicto colectivo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a solicitud de parte o de oficio, inicia el procedimiento de conciliación obligatoria postergando, de este modo, toda medida de acción directa.

No obstante, el artículo 7 de la Ley 23.546 aclara que las partes podrán, de común acuerdo, someterse a la intervención de un servicio de mediación, conciliación y arbitraje que funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El resultado esperado

El objetivo de la Negociación Colectiva es la conclusión de un acuerdo colectivo, la resolución de un conflicto o bien un convenio colectivo superador.

La OIT define los contratos colectivos como “todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores”.

Es importante que los contratos colectivos obliguen a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre se celebren, a que:

- Se apliquen a todos los trabajadores de las categorías de empleados concernidas en las empresas comprendidas, a menos que el contrato previera expresamente lo contrario.
- Tengan prioridad sobre los contratos de empleo individuales, sin dejar de reconocer las estipulaciones de los contratos individuales que sean más favorables para los trabajadores.

El carácter libre y voluntario de la negociación colectiva implica que los resultados de la negociación contenidos en los contratos colectivos son generados por las propias partes y no impuestos por terceros.

Período de vigencia de las Convenciones Colectivas de Trabajo

Según el **art. 6 de la Ley 23.546**: "...las convenciones colectivas regirán a partir de la fecha en que se dictó el acto administrativo que resuelve la homologación o el registro, según el caso. Las convenciones colectivas de trabajo son homologadas por el **MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL**, en su carácter de autoridad de aplicación.

El texto de las convenciones colectivas será publicado por el **MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL**, dentro de los DIEZ (10) días de registradas u homologadas, según corresponda. Vencido este término, la publicación efectuada por cualquiera de las partes en la forma que fije la reglamentación, surtirá los mismos efectos legales que la publicación oficial.

El **MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL** llevará un registro de las convenciones colectivas, a cuyo efecto el instrumento de las mismas quedará depositado en el citado MINISTERIO".

Al vencimiento del plazo, que corre desde el acto administrativo de homologación, por usos y costumbres se considera su período de 2 años como "media", pero es importante destacar que por el principio de ultraactividad del CCT mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva CCT lo sustituya, salvo que se haya convenido lo contrario.

Rol del Sindicato en la Negociación

La negociación colectiva enfrenta el desafío de adaptarse a nuevos contextos que se presentan en el nivel global (difusión de contratos precarios, reconfiguración de actividades, cambios en los perfiles de los trabajadores, trabajo a tiempo parcial y ocasional, nuevas tecnologías, subcontratación) y que podrían implicar una individualización de las relaciones laborales si estos cambios no van acompañados por asociaciones sindicales que profundicen sus alcances de la negociación colectiva. Para esto, desarrollaremos algunas nociones sobre técnicas y habilidades para la negociación, cuestiones vinculadas a la necesidad de:

- Definir términos y condiciones para negociar.
- La importancia de consensuar temas, así como también las necesidades en torno a requerir asesoramiento sobre una materia a negociar.
- Definir las estrategias y metodologías.

Bibliografía

- Aldao Zapiola, Carlos M. La negociación. Un enfoque transdisciplinario con específicas referencias a la negociación laboral. 4ª ed. revisada. Montevideo, OIT/Cinterfor, 2009.
- Moreno, Omar (compilador). Desafíos para el sindicalismo en la Argentina. Editorial Legasa, 1993, Cap. 1 (autores: Héctor Roudil, Pablo Bustos, Julio Testa, Raúl Bissio, Carlos Tomada, Julio C. Neffa, Julio Godio, Ana María Catalano, Daniel Hernández).
- Tomada, Carlos y Rigat-Pflaum, María. Negociación Colectiva ante el Siglo XXI. Aportes para la acción sindical. Fundación Friedrich Ebert, 1998.



Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Argentina